

Direction départementale des territoires et de la
mer

50-2026-03-30-00005

arrêté 2026-009 portant délimitation des zones
de présence d'un risque de mérule dans le
département de la Manche commune de
Cherbourg

Service Habitat

Unité qualité de la construction

N° DDTM-SH-2026-009

ARRÊTÉ
portant délimitation des zones de présence
d'un risque de mэрule dans le département de la Manche

LE PRÉFET DE LA MANCHE
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.126-5, L.131-3 2ème alinéa et L.126-25, L.271-4 9° et L.183-18 ;
Vu le décret du 27 août 2025 portant nomination de Monsieur Marc Chappuis, Préfet de la Manche à compter du 22 septembre 2025 ;
Vu les cas de mэрule recensés sur la commune de CHERBOURG EN COTENTIN;
Vu la consultation engagée le 06/08/2025, auprès de ladite commune ;
Vu la délibération de son conseil municipal du 24/09/2025;

Considérant que la mэрule est un champignon lignivore s'attaquant au bois de construction et pouvant entraîner, en cas de prolifération, l'effondrement des structures qui sont infectées;
Considérant qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une commune mentionnée à l'article 1^{er} du présent arrêté, une information sur la présence d'un risque de mэрule est produite suivant les dispositions définies à l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE

Article 1^{er}:

Les zones de présence d'un risque de mэрule sont délimitées par les sections cadastrales ci-après, sur le territoire de la commune de CHERBOURG EN COTENTIN :
000 AC, 000 AE, 000 AH, 000 AN, 000 AP, 000 AW, 000 BC, 000 BD, 000 BE, 000 BH,
173 BM, 173 BS, 173 BT, 173 BV,
602 AB, 602 AV, 602 BE et 602 BH.

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans cette zone délimitée, une information sur la présence d'un risque de mérule est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.

Article 2 :

En application de l'article L.126-5 du Code de la construction et de l'habitation il est rappelé que dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire.

Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.

Article 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et affiché dans la commune concernée en un lieu facilement accessible au public pendant une durée de trois mois.

Article 4 :

Le présent arrêté peut, dans les deux mois à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Manche, ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, Hôtel de Roquelaure, 246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du tribunal administratif du ressort.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr.

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique, ou en l'absence de réponse à ce recours, un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

Article 5 :

Le secrétaire général de la Préfecture, le maire de la commune concernée et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

À Saint-Lô, le 30 mars 2026

Signé

Pour le préfet, le secrétaire général,
Philippe BRUGNOT